

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4717/2538

นางชวนพิศ หฤทัยวิจิตรโชค
นายสุภาพ อรัญญาเกษมสุข

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1312

ป.วิ.พ. มาตรา 148, มาตรา 240 (3), มาตรา 243

คดีก่อนโจทก์ฟ้องจำเลยว่าจำเลยกระทำละเมิดโจทก์ โดยจำเลยก่อสร้างดินข้างหรือฐานรากอาคารรुकล้ำที่ดินของโจทก์ และเรียกค่าเสียหายจากจำเลยฐานละเมิด ส่วนคดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยขอให้ชดใช้ค่าใช้ที่ดินในกรณีที่ดินข้างหรือฐานรากอาคารของจำเลยปลูกสร้างรुकล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ กับให้จำเลยไปจดทะเบียนการจำยอมในส่วนที่รुकล้ำนั้นตาม ป.พ.พ. มาตรา 1312 จึงเป็นข้อพิพาทคนละประเด็นกัน มิใช่ประเด็นที่ศาลได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันไม่เป็นฟ้องซ้ำตาม ป.วิ.พ. มาตรา 148

ศาลล่างทั้งสองฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเนื้อที่ดินที่ก่อสร้างดินข้างผิดพลาดไปเป็นเนื้อที่ดินครึ่งต่อครึ่ง ซึ่งจำนวนเนื้อที่ดินที่ผิดพลาดนี้ไม่ว่าจะคิดเฉพาะจุดที่ก่อสร้างดินข้างหรือจะคิดเป็นเนื้อที่ตลอดแนวความยาวก่อสร้างดินข้างทั้งแถวย่อมมีผลกระทบกระเทือนถึงการกำหนดค่าใช้ที่ดินของศาลให้ผิดพลาดไปด้วยศาลฎีกาเห็นสมควรฟังข้อเท็จจริงเสียใหม่ และกำหนดค่าเสียหายลดลงจากที่ศาลล่างทั้งสองกำหนด

ศาลล่างทั้งสองฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเนื้อที่ดินที่ก่อสร้างดินข้างผิวดินไป
เป็นเนื้อที่ดินครั้งต่อครั้ง ซึ่งจำนวนเนื้อที่ดินที่ผิวดินนี้ไม่ว่าจะคิดเฉพาะจุดที่
ก่อสร้างดินข้างหรือจะคิดเป็นเนื้อที่ตลอดแนวความยาวก่อสร้างดินข้างทั้งแถวย่อมมี
ผลกระทบกระเทือนถึงการกำหนดค่าใช้ที่ดินของศาลให้ผิวดินไปด้วยศาลฎีกาเห็น
สมควรฟังข้อเท็จจริงเสียใหม่ และกำหนดค่าเสียหายลดลงจากที่ศาลล่างทั้งสอง
กำหนด

(จงทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

ศาลจังหวัดสวรรคโลก - นายเฉลิมชัย ตันตยานนท์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายธรรมบุญ โชคชัยพิทักษ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ